

1500330-77.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... lado, impõe-se o reconhecimento do 'tráfico privilegiado' previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que enseja a diminuição da pena.

Em que pese este juízo entenda robustamente provada a intrínseca relação com o narcotráfico, especialmente pela confissão do réu acerca do envolvimento com o tráfico de drogas e considerando a variedade e quantidade das drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500330-77.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-77.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique de Souza Theodoro

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Por sentença proferida às fls. 129/140, Caique de Souza Theodoro foi condenado à pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, como incurso nos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Interposta apelação pela Defesa, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença tal qual lançada (fls. 199/208). Irresignado, o réu interpôs Recurso Especial (fls. 212/218), que não foi admitido (fls. 261/262).

Contudo, em razão de habeas corpus (fls. 66/72) impetrado perante o Tribunal Bandeirante e com recurso ao Superior Tribunal de Justiça, foi concedida parcialmente a ordem e determinado o seguinte:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos desta decisão, devendo ser analisados também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada”

Assim, atendendo à determinação superior, passa-se ao novo cálculo da pena, com enfoque nas alterações acima elencadas:

(...)

A prova é certa, segura e dá conta do cometimento dos crimes pelo réu, que deve responder penalmente pelos seus atos.

Estabelecida a responsabilidade criminal do réu, passo à dosimetria da pena o que faço com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nelson Hungria e obediente ao princípio da individualização da pena.

Tráfico de drogas

Na primeira fase, impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, da Lei Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza das drogas e a quantidade pesam em desfavor do réu em razão de se tratar de 170,99 gramas de cocaína em pó, 171,71 gramas de cocaína em pedra (crack) e 335,39 gramas de maconha, variedade e quantidade suficientes a justificar o aumento da pena-base, especialmente em razão da inegável gravidade da conduta pelo potencial de difusão do vício, notadamente do crack e da cocaína, cabendo ser registrado que o réu trazia inúmeras porções individuais prontas para serem comercializadas aos usuários (fls. 20/25).

No que se afere à personalidade do agente, cabe dizer que a confissão demonstra o intuito do réu em ser apenado de forma justa, colaborando com a realização da justiça. Contudo, a confissão será valorada na segunda fase da aplicação da pena. O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 26/27). Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências são ordinárias, sendo neutras para o fim de fixação da pena. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, partindo do mínimo legal, acresço 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal). Assim, observada a vedação de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça), a pena retorna ao mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não se vislumbra causa para aumento da pena. Por outro lado, impõe-se o reconhecimento do 'tráfico privilegiado' previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que enseja a diminuição da pena.

Em que pese este juízo entenda robustamente provada a intrínseca relação com o narcotráfico, especialmente pela confissão do réu acerca do envolvimento com o tráfico de drogas e considerando a variedade e quantidade das drogas apreendidas em seu poder, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imperiosa a redução da pena em patamar máximo, considerando que o acusado era

primário na data dos fatos (fls. 26/27).

Assim, diminuo a pena na fração de 2/3, que passa assim a totalizar o montante de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Porte ilegal de arma de fogo de uso com numeração de série suprimida

Na primeira fase de aplicação da pena, vê-se que a culpabilidade do réu é natural à espécie, nada havendo a se valorar. O acusado não ostenta antecedentes criminais (fls. 26/27). Não há elementos para valorar sua personalidade ou sua conduta social. Os motivos e as circunstâncias do crime são naturais à espécie, bem como as consequências são ordinárias, sendo neutras para o fim de fixação da pena. A vítima, no caso, é a coletividade.

Assim, considerando o mínimo legal, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, reitero que a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal) não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Concurso material

Como explicitado na fundamentação, o caso dos autos exige a aplicação do cúmulo material de crimes, somando-se as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Cabe ressaltar que os delitos são autônomos e atingem bens jurídicos distintos, o que implica a soma das penas.

Assim, de rigor a soma da pena do tráfico de drogas (1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa) à pena do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), totalizando o montante de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 176 dias-multa.

Tendo em conta a literal disposição do artigo 33, §§ 3º e 2º, alínea 'c', do Código Penal, o regime adotado para o início do cumprimento de pena será o semiaberto.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Pela quantidade de pena e pelas circunstâncias em concreto, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que exige apenação inferior a 4 anos, e a suspensão condicional da pena, nos termos que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu à prisão compatível com o regime a ele imposto.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo

Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Anoto, de outra parte, que na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que expedida a guia de execução provisória nos termos da Súmula 716/STF, como na espécie" (RHC 100.050/MG, Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca).

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), de forma que, reputando presente a necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu, nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento de todos os valores apreendidos em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse do réu. Ao contrário, conforme informado pelo próprio acusado, o tráfico de drogas passou a ser sua fonte de renda a partir do momento que deixou de exercer atividade lícita.

Proceda-se em relação à arma apreendida conforme o determinado no artigo 25, do Estatuto do Desarmamento, caso a providência ainda não tenha sido levada a efeito.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Caique de Souza Theodoro à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 176 dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, iniciando-se o cumprimento em regime semiaberto, recomendando-o à prisão adequada ao regime ora imposto, expedindo-se desde logo guia de execução provisória, bem como ofício ao estabelecimento em que o réu se encontra recolhido para as providências pertinentes, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA